



PUTUSAN

Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Sohieb als Bolot Bin Umar;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapas Baru 4 No.47 RT.07-RW.07, Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari, Kota Surabaya atau Kapas Baru 8 No.77 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau domisili di Kapas Lor Tangkis No.41 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum "Wira Negara Akbar" beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby, tertanggal 11 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa Muhammad Sohib alias Bolot Bin Umar bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2.-Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Muhammad Sohib alias Bolot bin Umar berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3.-----Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

4.-----Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 2,203 gram;

-----1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna biru;

-----1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam;

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 4900 2293;

-----2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOHIB alias BOLOT bin UMAR pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di suatu tempat dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kebiasaan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang bernama INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) untuk dijual oleh terdakwa sehingga pada waktu sebagaimana diatas, terdakwa menghubungi INDRA SETIAWAN dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan janji akan dibayar ketika barang dikirim kemudian orang bernama INDRA SETIAWAN menyiapkan barang yang dipesan terdakwa, lalu mengirim pesanan terdakwa tersebut dengan cara dirinjau di suatu tempat di dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya. Terdakwa kemudian mengambil paket tersebut lalu melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA an. INDRA SETIAWAN sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga pembelian sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah utang terdakwa dari pembelian sebelumnya. Selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkotika tersebut menggunakan sekrop menjadi 30 (tiga puluh) poket dengan ukuran bervariasi kemudian terdakwa menjual kepada para pelanggannya melalui perantaraan orang bernama AGUS SETIAWAN selaku kurir yang melakukan pengiriman dengan cara ranjau dan terdakwa telah berhasil menjual 7 (tujuh) poket sedangkan sisanya masih disimpan terdakwa namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Rambaksari, Kota Surabaya.

▪ Bahwa ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA. Terdakwa menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang dibeli dari orang bernama INDRA SETIAWAN semula sebanyak 4 (empat) gram dan telah terjual 7 (tujuh) poket namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba sehingga diamankan.

▪ Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08113/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27927/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,184 gram;
- barang bukti nomor : 27928/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,164 gram;
- barang bukti nomor : 27929/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,184 gram;
- barang bukti nomor : 27930/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,181 gram;
- barang bukti nomor : 27931/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram;
- barang bukti nomor : 27932/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram;
- barang bukti nomor : 27933/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram;
- barang bukti nomor : 27934/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



- barang bukti nomor : 27935/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 27936/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- barang bukti nomor : 27937/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27938/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 27939/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram;
- barang bukti nomor : 27940/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 27941/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27942/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- barang bukti nomor : 27943/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
- barang bukti nomor : 27944/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- barang bukti nomor : 27945/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27946/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27947/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;
- barang bukti nomor : 27948/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram;
- barang bukti nomor : 27949/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua puluh tiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,203 (dua koma dua ratus tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOHIB alias BOLOT bin UMAR pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu di sekitar di Jl. Kapas Baru Surabaya sehingga saksi DIKA HARDIANSYAH dan timnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA. Ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang dibeli dari orang bernama INDRA SETIAWAN (masih dalam pencaarian / DPO) semula sebanyak 4 (empat) gram dan telah terjual 7 (tujuh) poket dimana dalam menjual tersebut, terdakwa meminta bantuan temannya bernama AGUS SETIAWAN (masih dalam pencarian / DPO) namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08113/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 27927/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,184 gram;
- barang bukti nomor : 27928/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,164 gram;
- barang bukti nomor : 27929/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,184 gram;
- barang bukti nomor : 27930/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,181 gram;
- barang bukti nomor : 27931/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram;
- barang bukti nomor : 27932/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram;
- barang bukti nomor : 27933/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram;
- barang bukti nomor : 27934/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- barang bukti nomor : 27935/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 27936/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
- barang bukti nomor : 27937/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27938/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 27939/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram;
- barang bukti nomor : 27940/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 27941/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27942/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- barang bukti nomor : 27943/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
- barang bukti nomor : 27944/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti nomor : 27945/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27946/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27947/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;
- barang bukti nomor : 27948/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram;
- barang bukti nomor : 27949/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua puluh tiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,203 (dua koma dua ratus tiga) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKA HARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) dengan cara



membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa yang membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 30 paket ukuran kecil;
- Bahwa menurut terdakwa, telah laku terjual 7 (tujuh) poket;
- Bahwa uang tunai yang disita saksi adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkoba jenis sabu;

2. Saksi WAHYU HANIF APRILIANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 30 paket ukuran kecil;
- Bahwa menurut terdakwa, telah laku terjual 7 (tujuh) poket;
- Bahwa uang tunai yang disita saksi adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) yang di ranjau di dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) poket plastic klip dengan berat bervariasi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) poket plastic klip;
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 2,203 gram;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 4900 2293;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan;
- Uang tunai Rp 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILianto dan saksi DIKA HARDIANSYAH di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILianto dan saksi DIKA HARDIANSYAH menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) yang di ranjau di dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) poket plastic klip dengan berat bervariasi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) poket plastic klip;
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar kemudian selama persidangan Terdakwa Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILIANTO dan saksi DIKA HARDIANSYAH di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu, Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILIANTO dan saksi DIKA HARDIANSYAH menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) yang di ranjau di dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) poket plastic klip dengan berat bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkoba bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILIANTO dan saksi DIKA HARDIANSYAH di sebuah rumah di Jl. Kapas Lor Tangkis No. 42 Kel. Kapasmadya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu, ketika dilakukan penggeledahan, polisi yaitu saksi WAHYU HANIF APRILianto dan saksi DIKA HARDIANSYAH menemukan : 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi, 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah sekrop dari bahan sedotan dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari INDRA SETIAWAN alias KODOK (masih dalam pencarian/DPO) yang di ranjau di dekat Pemakaman Umum Jl. Rangkah Surabaya, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) poket plastic klip dengan berat bervariasi, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) poket plastic klip, terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 2,203 gram;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 4900 2293;
- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sohib als Bolot Bin Umar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 2,203 gram;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA nomor 6019 0050 4900 2293;
 - 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 oleh kami, **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2525/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 04 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu Jusnan Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.